

企業民刑法專題

刷題網站法條及條文內容整理

依公開刷題網站實際引用範圍彙整 | 核對日期：2026年9月8日

法規	條次	涵蓋題目
土地法	1條	第1至第4題
民法	18條	第1至第9題

閱讀方式

本資料只收錄刷題網站實際引用的條文或項次；「複習重點」是白話摘要，「條文內容」則保留法規原文。正式作答仍應依題目事實涵攝。

法規來源：法務部全國法規資料庫。土地法頁面標示修正日期為民國113年8月7日；民法條文依資料庫於核對日顯示內容整理。

土地法

土地法第34條之1第1項至第4項

對應題目：第1至第4題

複習重點：共有土地的多數決處分、通知、價金保障及優先承買權。

第一項：共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。

第二項：共有人依前項規定為處分、變更或設定負擔時，應事先以書面通知他共有人；其不能以書面通知者，應公告之。

第三項：第一項共有人，對於他共有人應得之對價或補償，負連帶清償責任。於為權利變更登記時，並應提出他共有人已為受領或為其提存之證明。其因而取得不動產物權者，應代他共有人申請登記。

第四項：共有人出賣其應有部分時，他共有人得以同一價格共同或單獨優先承購。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法

民法第118條第1項

對應題目：第4題

複習重點：無權處分原則上效力未定，經權利人承認後始生效。

無權利人就權利標的物所為之處分，經有權利人之承認始生效力。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第125條

對應題目：第6題

複習重點：一般請求權的消滅時效為十五年。

請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第144條第1項

對應題目：第6題

複習重點：時效完成不會自動消滅債權，而是使債務人取得拒絕給付的抗辯權。

時效完成後，債務人得拒絕給付。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第148條

對應題目：第9題

複習重點：權利行使不得濫用，並應遵守誠實信用原則。

第一項：權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。

第二項：行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第184條第2項

對應題目：第1題

複習重點：違反保護他人法律而致生損害時的侵權賠償責任。

違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第348條第1項

對應題目：第3題

複習重點：出賣人負有交付標的物並使買受人取得所有權的義務。

物之出賣人，負交付其物於買受人，並使其取得該物所有權之義務。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第425條

對應題目：第8、第9題

複習重點：買賣不破租賃及未公證長期不動產租約的例外。

第一項：出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。

第二項：前項規定，於未經公證之不動產租賃契約，其期限逾五年或未定期限者，不適用之。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第464條

對應題目：第9題

複習重點：使用借貸是無償使用後返還原物的契約。

稱使用借貸者，謂當事人一方以物交付他方，而約定他方於無償使用後返還其物之契約。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第758條

對應題目：第1、第3、第4、第5、第8題

複習重點：依法律行為發生的不動產物權變動，須以書面為之並辦理登記。

第一項：不動產物權，依法律行為而取得、設定、喪失及變更者，非經登記，不生效力。

第二項：前項行為，應以書面為之。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第767條第1項

對應題目：第4、第7、第8、第9題

複習重點：所有人的返還、除去妨害及防止妨害請求權。

所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第818條

對應題目：第9題

複習重點：共有人依應有部分，對共有物全部享有使用收益權。

各共有人，除契約另有約定外，按其應有部分，對於共有物之全部，有使用收益之權。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第819條

對應題目：第1至第4題

複習重點：共有人可自由處分自己的應有部分；共有物整體處分原則上須全體同意。

第一項：各共有人，得自由處分其應有部分。

第二項：共有物之處分、變更、及設定負擔，應得共有人全體之同意。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第820條第1項

對應題目：第9題

複習重點：共有物管理原則上採人數與應有部分雙重過半數。

共有物之管理，除契約另有約定外，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第821條

對應題目：第4、第7、第9題

複習重點：共有人得單獨為全體利益行使所有權請求權；回復共有物須返還全體。

各共有人對於第三人，得就共有物之全部為本於所有權之請求。但回復共有物之請求，僅得為共有人全體之利益為之。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第823條第1項

對應題目：第4、第6題

複習重點：除例外情形外，共有人原則上得隨時請求分割共有物。

各共有人，除法令另有規定外，得隨時請求分割共有物。但因物之使用目的不能分割或契約訂有不分割之期限者，不在此限。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第824條第1項、第2項

對應題目：第4、第5、第6題

複習重點：共有物先依協議分割；不能協議或因時效完成拒絕履行時，可請求法院裁判分割。

第一項：共有物之分割，依共有人協議之方法行之。

第二項：分割之方法不能協議決定，或於協議決定後因消滅時效完成經共有人拒絕履行者，法院得因任何共有人之請求，命為下列之分配：

一、以原物分配於各共有人。但各共有人均受原物之分配顯有困難者，得將原物分配於部分共有人。

二、原物分配顯有困難時，得變賣共有物，以價金分配於各共有人；或以原物之一部分分配於各共有人，他部分變賣，以價金分配於各共有人。

民法第824條之1第1項

對應題目：第5題

複習重點：分割效力發生後，共有人取得自己分得部分的所有權。

共有人自共有物分割之效力發生時起，取得分得部分之所有權。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

民法第828條

對應題目：第7題

複習重點：公同共有的權利義務先依其成立基礎決定；部分分別共有規定準用之，處分及其他權利行使原則上須全體同意。

第一項：公同共有人之權利義務，依其公同關係所由成立之法律、法律行為或習慣定之。

第二項：第八百二十條、第八百二十一條及第八百二十六條之一規定，於公同共有準用之。

第三項：公同共有物之處分及其他之權利行使，除法律另有規定外，應得公同共有人全體之同意。

[開啟全國法規資料庫原文](#)

使用提醒

本PDF是依刷題網站所使用法條製作的複習資料，不是針對個案提供的法律意見。法規可能修正，正式使用前請再核對全國法規資料庫。